Ondernemingsvormen vergelijken

Eenmanszaak, maatschap, bv, nv en cv naast elkaar: oprichting, aansprakelijkheid, aandelen, belasting en boekhouding.

1 Met of zonder rechtspersoonlijkheid

Bij een **eenmanszaak** vallen de onderneming en de ondernemer samen: er is **geen eigen rechtspersoonlijkheid**. Ook een **maatschap** is geen rechtspersoon. Een maatschap is een overeenkomst tussen minstens twee personen, vaak vrije beroepen die samenwerken, bijvoorbeeld artsen. Zonder rechtspersoonlijkheid ben je **onbeperkt** aansprakelijk: ook met je privévermogen (je huis, je spaargeld).

Een **bv**, **nv** en **cv** zijn vennootschappen **met rechtspersoonlijkheid**. Ze bieden **beperkte aansprakelijkheid**: een aandeelhouder kan hoogstens zijn inbreng verliezen; zijn privévermogen blijft beschermd tegen de schuldeisers van de vennootschap.

2 De vormen naast elkaar

	eenmanszaak	maatschap	bv	nv	cv
oprichters	één	minstens twee	minstens één	minstens één	minstens drie
oprichting	inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, geen akte	onderhandse akte mag	authentieke akte bij de notaris	authentieke akte bij de notaris	authentieke akte bij de notaris
minimumkapitaal	geen	geen	geen (wel toereikend aanvangsvermogen en financieel plan)	61 500 euro	geen
aansprakelijkheid	onbeperkt	onbeperkt	beperkt	beperkt	beperkt
aandelen	–	–	standaard beperkt overdraagbaar; statuten kunnen dat vrijer maken	in principe vrij overdraagbaar	beperkt overdraagbaar (standaard enkel naar andere aandeelhouders)
belasting op de winst	personenbelasting (progressief)	personenbelasting van de vennoten	vennootschapsbelasting	vennootschapsbelasting	vennootschapsbelasting
boekhouding	bij kleine omzet een vereenvoudigde of enkelvoudige boekhouding		dubbele boekhouding	dubbele boekhouding	dubbele boekhouding
jaarrekening	moet geen jaarrekening neerleggen		bij de Nationale Bank	bij de Nationale Bank	bij de Nationale Bank

3 Wat je moet onthouden per vorm

- **bv:** sinds het Wetboek van vennootschappen en verenigingen **geen minimumkapitaal** meer (vroeger 18 550 euro). In de plaats: een **toereikend aanvangsvermogen en een financieel plan**. Gaat de bv binnen drie jaar failliet met een duidelijk ontoereikend aanvangsvermogen, dan kunnen de oprichters aansprakelijk gesteld worden: **oprichtersaansprakelijkheid**. Zonder andere regeling in de statuten moeten de andere aandeelhouders akkoord gaan als je aandelen aan buitenstaanders wil overdragen.
- **nv:** de enige met een minimumkapitaal (61 500 euro). Eén oprichter volstaat. De aandelen zijn vrij overdraagbaar: dat is nodig voor een **beursnotering**, dus past de nv bij een grote onderneming die naar de beurs wil.
- **cv (coöperatieve vennootschap):** een samenwerking met een coöperatief doel: minstens drie oprichters, geen minimumkapitaal, beperkte aansprakelijkheid. De aandelen zijn beperkt overdraagbaar, zodat de samenwerking tussen de leden behouden blijft.
- **maatschap:** eenvoudig op te richten en fiscaal transparant: elke vennoot geeft zijn deel van de winst aan in zijn personenbelasting. Geen minimumkapitaal.

Een vennootschap betaalt zelf **vennootschapsbelasting** (venb). De winst van een eenmanszaak is inkomen van de ondernemer: **progressieve personenbelasting**, dus hoe hoger de winst, hoe hoger het tarief op de hoogste schijf. De balanscentrale van de Nationale Bank maakt de jaarrekeningen openbaar.

Nadeel van een vennootschap tegenover een eenmanszaak: meer administratie en kosten bij de oprichting (notaris, dubbele boekhouding, jaarrekening).

4 Kiezen

situatie	beste vorm	waarom
iemand start alleen en wil haar privévermogen beschermen	bv	kan met één oprichter, beperkte aansprakelijkheid (een cv vraagt drie oprichters)
een vriendengroep met een coöperatief doel, zonder groot startkapitaal	cv	samenwerking, geen minimumkapitaal, beperkte aansprakelijkheid
een grote onderneming die naar de beurs wil	nv	vrij overdraagbare aandelen
artsen die samenwerken	maatschap	eenvoudig en fiscaal transparant

Onthoud dit

- Geen rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, maatschap): onbeperkt aansprakelijk, personenbelasting.
- bv, nv, cv: rechtspersoon, beperkte aansprakelijkheid, vennootschapsbelasting, dubbele boekhouding, jaarrekening bij de Nationale Bank.
- Enkel de nv heeft een minimumkapitaal: 61 500 euro. De bv heeft een toereikend aanvangsvermogen en een financieel plan.
- Oprichters: bv en nv minstens één, cv minstens drie, maatschap minstens twee.
- Aandelen: nv vrij, bv standaard beperkt, cv het meest beperkt.